

1500730-63.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... e cercaram o carro para o roubo. Reconhece o réu Cauan como um dos agentes do roubo. Narram os policiais que receberam o informe de roubo. Localizaram o réu Cauan que admitiu a co-autoria no roubo, sendo que o réu ainda forneceu o local em que estavam as mercadorias. As vítimas reconheceram o réu Cauan como um dos agentes do roubo. O réu foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500730-63.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500730-63.2022.8.26.0228 PD 42/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAUAN FELIPE DE SOUZA FERRETTI

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 14 de fevereiro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, presente o réu Cauan Felipe de Souza Ferretti, acompanhado pela Dra. Vera Maria da Cruz - OAB/SP 189.114. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa, foi dito que desistia da oitiva da testemunha Michel Silva dos Santos, policial militar, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates

orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, O réu acha-se processado sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida. Resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus. É o breve relatório. A Denúncia é procedente. E a prova produzida demonstra a autoria dos fatos pelo réu. A vítima Fabio narra que foi abordado pelo réu e outros agentes, sendo que o réu anunciou o assalto junto com os demais agentes e levaram as mercadorias. Reconheceu em audiência o réu Cauan como um dos autores do roubo. A vítima Daniel narra que foi abordado pelos agentes que levaram as mercadorias do veículo. Eles anunciaram o assalto para a vítima Fabio. Os agentes se espalharam e cercaram o carro para o roubo. Reconhece o réu Cauan como um dos agentes do roubo. Narram os policiais que receberam o informe de roubo. Localizaram o réu Cauan que admitiu a co-autoria no roubo, sendo que o réu ainda forneceu o local em que estavam as mercadorias. As vítimas reconheceram o réu Cauan como um dos agentes do roubo. O réu foi interrogado nesta data. Acrescente-se que a jurisprudência é pacífica em dar especial valor aos depoimentos da vítima e de seus representantes, bem como de policiais, já que normalmente, por desconhecerem o autor do delito, buscam com suas declarações, contribuir na apuração da verdade real, sem qualquer interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes. A respeito do assunto encontramos os seguintes julgados: "Roubo - Vítima que segura e coerentemente, indigita e reconhece os agentes - Suficiência a embasar decreto condenatório. Mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indigita e reconhece os autores, com os quais se apreende parte das coisas subtraídas." (Apelação nº 550.571/9, Julgado em 02/02/1.989, 2ª Câmara, Relator: - Haroldo Luz, RJDACRIM 2/135) - "Roubo- Clandestinidade - Palavra da vítima - Valor - Entendimento - Inteligência: art. 59 do Código Penal, art. 33, "c" do Código Penal- Em crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura de prova da autoria." (Apelação nº 803.157/5, Julgado em 17/06/1.993, 8ª Câmara, Relator: - S. C. Garcia, RJDACRIM 18/126) - "Roubo - Palavra da vítima - Valor- Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção." (Apelação nº 868.075/9, Julgado em 10/11/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Nogueira Filho, RJDACRIM 24/230) - "Testemunho de Policial - Valor- Inexiste impedimento para Policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um Agente de Segurança, seja Civil, seja Militar." (Apelação nº 737.943/2, Julgado em 19/10/1.994, 5ª Câmara, Relator: - Walter Swensson, RJDACRIM 25/334) - "Prova - Depoimento de Policial Militar - Credibilidade não afastada - Valor: STF - Ementa oficial: "Habeas corpus". Crime de roubo qualificado. Alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, deficiência da Defesa e exagero na dosagem da pena. Sentença e acórdão devidamente fundamentados. Não há razão plausível para recusar a credibilidade das declarações de testemunha da acusação (policial-militar) que funcionou como segunda testemunha do flagrante, mormente quando resta confirmada a situação de flagrância após a instrução do processo-crime." "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido. Habeas Corpus nº 72.540-6/SP - Segunda Turma - Relator: Maurício Corrêa - j. 15.4.96 - Paciente: Francisco de Assis Marques Arcanjo - Impetrante: Raimundo Olavo Gifone Rios - Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. (Habeas Corpus nº 72.540-6/SP, Julgado em 15/04/1.996, 2ª Turma, Relator: - Ministro Maurício Corrêa, RJTACRIM 30/532) - "Prova testemunhal - Depoimento de Policial - Valor: - Inteligência: art. 70, caput do Código Penal, art. 157, § 2º, I do Código Penal, art. 157, § 2º, II do Código Penal- A circunstância de ser Policial a testemunha não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra, pois, aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória, nem o inquina

de suspeição, devendo-se aferir-se-lhe o mérito e medir-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados. "(Apelação nº 1.052.371/6, Julgado em 10/04/1.997, 7ª Câmara, Relator: - Souza Nery, RJTACRIM 35/303) Observa-se que o quadro probatório é robusto e seguro em apontar o réu como um dos autores dos fatos apurados, ante ao reconhecimento efetuado pela vítima e o depoimento dos policiais que demonstram a co-autoria do roubo apurado. Quanto à dosimetria da pena quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, tem-se dolo normal para o tipo lega dos dois crimes. Na segunda fase observa-se que não há atenuantes nem agravantes Na terceira fase consta a majorante de co-autoria. Pela fixação do regime semi-aberto ante a quantidade de pena aplicada, sendo réu primário." Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: "MM. Juiz, I- Da Sinopse Fática: Consta na denúncia, que na data dos fatos, o acusado juntamente com outros indivíduos, roubaram carga do veículo oriundos da vítima, nesta cidade. Assim o denunciado, com outros comparsas portando ostensivamente agressividade, subtraíram as cargas do veículo da vítima, e, ato contínuo, evadiram-se do local. Diante do exposto, nota-se que a versão aventada pelo DD. Representante do Ministério Público não descreve a atuação de cada um dos envolvidos como manda o ordenamento jurídico. Registra-se no procedimento investigatório, fora preso em prisão temporária e consecutivamente em preventiva, permanecendo até a presente data, em uma cela do Centro de Detenção de Mogi das Cruzes. Foi devidamente citado para responder por escrito a acusação. Na polícia, foram ouvidas as testemunhas arroladas de fls., após o que foram indiciados e denunciados pelo DD. Representante do Ministério Público, que requereu a condenação do mesmo, pela prática da conduta descrita no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal. II - Do Direito: Em concordância com as provas produzidas nos autos, torna-se indubitável a materialidade, como também a autoria do crime, uma vez que o denunciado é réu confesso, havendo o feito de forma espontânea. Desta feita, a confissão, quando considerada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, enseja a aplicação da atenuante disposta no art. 65, III, 'd', do Estatuto Repressivo. De resto, vale notar que se encontram precedentes no Supremo em linha diversa, como se percebe do aresto abaixo: "HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONTINUADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES 1. A pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, IX, CF), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. 2. Na espécie, a pena base encontra-se fundamentada apenas noto cante às circunstâncias do crime, notadamente a violência empregada pelo paciente. No mais, têm-se considerações inerentes ao crime de roubo. 3. Desconsiderou o juiz a confissão extrajudicial, olvidando-se a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Readequação das sanções 4. Ordem concedida. (STJ - HC: 173178 PE 2010/0090538-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/05/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2012)" Cumpre esclarecer que o autor do fato não participou desta atividade criminosa, uma vez que estava transitando pela via pública, se dirigindo a uma padaria para buscar pães e cigarros para sua mãe, quando foi abordado e detido por policiais militares, sendo que nunca participou de qualquer evento dessa natureza ilícita. Ressalve-se, o denunciado é possuidor de bons antecedentes, é primário, tem profissão definida, além de possuir domicílio e residência fixa, conforme documento já anexo. Durante a Instrução Criminal em nenhum momento quis o denunciado encobrir a veracidade dos fatos ou dificultarem o papel da justiça, ao contrário, demonstrou hombridade ao relatar passo a passo o que havia ocorrido no dia daquele infeliz episódio. Sendo que o único indicio que poderia, talvez ter o defendido participado, foi o fato de estar transitando em via pública, sendo que nada de ilícito estava com sigo, não estava transportando nada de ilícito. A testemunha de acusação e as vítimas em seus depoimentos acostados nos autos, pois relatam o ocorrido de forma contraditório e obscura, torando assim seus depoimentos confusos, pois somente reconheceu o acusado pelas suas vestimentas. Para Frágoso: "Se se trata de ameaça, ou seja, se tal arma não foi efetivamente

empregada para a violência pessoal, é necessário, como ensina Soler, IV, 247, que o juiz aprecie se de fato, pela forma como foram mostradas, representavam ou não argumento de violência física imediata..” O Denunciado foi vítima da própria sorte. Como julgar alguém a quem nunca praticou nenhum crime e tem a infelicidade de sem pensar, praticar um assalto? Haveria, no caso descrito, concurso de pessoas? Esclarece a jurisprudência, in verbis: “A superioridade numérica denunciada e reconhecida pela sentença, porque o réu, no momento do crime, estava acompanhado por outras pessoas, pode ser considerada uma forma de intimidação suficiente para reduzir a capacidade de resistência da vítima do crime de roubo simples (art. 157, caput), mas não serve para configurar a causa especial de agravação prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, que menciona a hipótese do concurso de pessoas.” (TACRIM - SP - AC - 784.159/1 - Rel. Márcio Bartoli). Ficando, pois, afastadas as circunstâncias qualificadoras reconhecidas, nesse sentido, requer a defesa seja o Denunciado penalizado, em caso de condenação, na forma do art. 157, caput, do CP, com a aplicação da pena mínima. No caso em apreço o acusado CAUAN, ora defendente, tem ótimo relacionamento no meio família e social, o que implicaria na imposição, por via de regra, a fixação da reprimenda penal ancorada no mínimo legal, conforme declarações de fls. e fls. III - Do Princípio da Individualização da Pena: Por respeito máximo ao princípio da individualização da pena, aplicado tanto em fase de recebimento de denúncia, de sentença, bem como de execução, não é de bom alvitre generalizar todos os envolvidos, mormente quando imputam, em tese, crimes ora apresentado. Todavia, é fundamental registrar que cada fato e investigação possuem as suas singularidades, razão pela qual o Tribunal enfrentará o enorme desafio em analisar as minúcias da acusação. Com base nessa perspectiva, o julgador, já em fase de recebimento de denúncia, deve se pautar pela observância do princípio da individualização da pena, motivo pelo qual a conduta de cada agente deve ser descrita de forma individualizada, sob pena de elaboração de denúncia genérica, sendo esta incompatível com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Despiciendo dizer que é no momento do recebimento da denúncia que se averiguamos contornos do pedido e os limites da controvérsia (res in judicio deducta), de sorte que o pedido, além de coerente, deve guardar correlação entre a capitulação e os fatos imputados a cada denunciado para que o juiz possa se pronunciar com clareza sobre o objeto da inicial, seja para fins de rejeição, desclassificação ou recebimento da ação penal. A rigor, no momento da elaboração da denúncia, ao descrever os fatos e as condutas imputadas, inicia-se o processo de individualização da pena. Afinal, segundo o princípio da correlação, a sentença está limitada à narrativa feita na peça inaugural. De acordo com a lição do Juiz de Direito e Professor Ricardo Augusto Schmitt: –individualizar a pena é fazê-la específica do fato-crime e do homem-autor, sempre com vistas aos seus fins retribuído e preventivo. Desse modo, faz-se mister a análise acurada das nuances do caso em concreto, porque, do contrário, estar-se-á a penalizar, com o recebimento da denúncia, membros de um partido de forma indiscriminada e abstrata, de modo que não se pode consentir com a criminalização partidária. Pede-se a consideração por parte do Tribunal que cada membro integrante do partido responda pelos seus atos eventualmente praticados, na medida de sua culpabilidade, não autorizando a abertura da persecução criminal. Lamentável o que faz a peça acusatória ao buscar a criminalização global no sentido de se outorgar “tratamento igual” a todos os denunciados de modo indistinto ao lançarem na mesma vala acusatória. Por mais óbvio que seja a explicação, é bom lembrar que existem dissensos de opiniões. Dessa forma, seria bom utilizar critérios individualizados, com alicerces no princípio da estrita legalidade. Do mesmo modo, causa perplexidade à defesa a utilização do argumento de que maiores esclarecimentos serão verificados no bojo da ação penal, em razão de que nesta fase preponderarão “princípio in dubio pro réu. É mais do que evidente que a instauração da ação penal em desfavor de qualquer indivíduo causa danos irreparáveis de ordem pessoal, familiar, social e profissional. Assim a fixação da penas, dentro das balizas estabelecida nas margens penais, constituída conforme artigo 59 da parte geral do código penal, embora seja uma tarefa que o juiz deve desempenhar de modo discricionário, mas não arbitrário. O Juiz possui, no processo individualizador da pena, uma larga margem de discricionariedade mas não

se trata de discricionariiedade livre mas sim, e como anota jeschek, de discricionariiedade juridicamente vinculada, posto que esta preso as finalidades da pena e os fatores determinando do quanto punitivo. DAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: Embora cultua o Ilustre Representante Ministerial, somente lhe assiste parcial razão no que concerne ao acusado, ao qual é réu confesso, e que deverá ter-lhe asseguradas as atenuantes da pena previstas em lei. Conforme as provas produzidas nos autos, não resta qualquer duvida a cerca da materialidade e da autoria do crime, tendo o réu, inclusive, confessado espontaneamente a sua autoria desde o início. Por esta razão, é imperiosa a aplicação da atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, III, "d" do Código Penal. "A confissão para valer como meio de prova, precisa ser voluntaria, ou seja, livremente praticada, sem qualquer coação. Entre tanto, para servir de atenuante, deve ser ainda espontânea" (...) Nuce, Guilherme de Souza. Assim, o acusado ouvido na fase interrogatória, vem se defendendo desde a fase inquisitorial. Excelência, no que tange a materialidade do presente fato, nada há de ponderar, eis que a mesma encontra-se comprovada nos presentes autos, uma vez que o fato realmente existiu, com tudo não foi o denunciado autor do delito. Atento à definição sempre oportuna de Magalhães Noronha, que assim leciona: "O roubo nada mais é do que o furto agravado pelas circunstâncias da violência física ou psíquica contra a pessoa, ou ainda por outro meio que impede de resistir aos propósitos e à ação do delinquente". (Direito Penal, p. 251, volume 2, 28ª edição, 1996 - Editora Saraiva). (grifamos) Deste conceito parte a defesa no intuito de bem definir a conduta do réu. Assim, se o Ministério Público imputa uma conduta criminosa ao réu, deve provar que aquela conduta se amolda ao tipo penal, merecendo a punição correspondente. Por outro lado, não provando que o réu ao infringir a Lei, ajustou sua conduta ao tipo penal descrito. Na hipótese dos autos, no lapso de tempo entre o arrebatamento da coisa e a prisão do acusado, este fora ininterruptamente preso. Primeiramente, tem-se que não se encontra qualquer majorante para aplicação da pena pois o fato material, sendo, pois, fundamental, para sua configuração, a real demonstração do uso da arma de fogo para o exercício da grave ameaça. Não se trata de mera discussão acadêmica em relação ao não acolhimento do emprego de arma pela simples não apreensão e perícia da mesma, mas sim de dúvida relativa ao seu efetivo emprego e uso como instrumento de maior temor na subtração. Quando o réu, dias após o ocorrido. Portanto, pela norma reitora do art. 386, VI do Código de Processo Penal, exige-se, não só a mera suspeita ou presunção, mas a real e efetiva prova das circunstâncias conhecidas, de onde se conclui que a mera possibilidade, de aplicar o princípio do in dubio pro reo. Destarte MM. Juiz, diante da prova colhida, não nos resta fazer maiores divulgações, mesmo porque, reconhecida até pelo digno Representante do Ministério Público, uma vez que o réu é confesso, e o que deveria ser levado em conta os procedimentos e a forma de como o crime foi realizado, já que o Defendido CAUAN. Assim, a defesa quer frisar a esse MM Juízo que o réu primário, possuidor de bons antecedentes, domicílio certo, postula ainda, a absolvição do crime imputado ao mesmo, e caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que a pena seja mensurada em seu mínimo legal, com regime inicial aberto, ou até mesmo suspensa. É assente, tanto na doutrina como na jurisprudência, no caso de mera participação no delito, que os motivos de um dos concorrentes, não se estendem aos fatos cometidos pelos outros que não tinham conhecimento deles. As circunstâncias objetivas só podem alcançar o partícipe se, não tendo ele praticado o fato que as configura, houverem integrado o seu dolo. O art. 29, caput e § 1º, do Código Penal, assim reza: "Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 1º Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço." Mas para tanto, segundo Damásio, "a expressão "participação" deve ser entendida em sentido amplo, abrangendo as formas moral e material. Só tem aplicação quando a conduta do partícipe demonstra leve eficiência." (destacou-se). DA DESCLASSIFICAÇÃO: Caso entenda pelo prosseguimento da ação, é necessário destacar que a suposta conduta praticada pelo Acusado se amolda ao crime de TENTATIVA DE ROUBO OU FURTO, tendo em vista que o Réu foi encontrado com objetos subtraídos por terceiro e, mesmo sem saber de sua origem, deveria presumir pelas condições que lhe

fora entregue ser obtido por meio ilícito. Raciocínio esse que encontra respaldo jurisprudencial: EMENTA : APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO COM O DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. FRAGILIDADE DA PROVA COLIGIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO.POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I - QUANDO INEXISTE PROVA SEGURA E CONTUNDENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO REO. [...]. II - DESDE QUE NÃO SE ALTERE A DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA, O QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE, A EMENDATIO LIBELLI PODE SER APLICADA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, POR SE TRATAR DE MERO JUÍZO DE TIPICIDADE. II - DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO DA IMPUTAÇÃO DE ROUBO PARA O CRIME DE RECEPÇÃO, PREVISTO NO ART.180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. III - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Página 70 • 21/10/2011 • DJSE(PROCEDÊNCIA.: 1ª VARA CRIMINAL DE SOCORRO. RELATOR: DES. LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO MENDONÇA) Nesse sentido, verifica-se que o conjunto probatório exposto nos autos resta prejudicado para denunciar o indivíduo pelo crime de Roubo qualificado. Se eventualmente ocorreu um delito, este se deu de maneira culposa, o que se demonstra pelo fato de o Acusado estava transportando os produtos mediante quantia paga, sem saber do que se tratava. Patente resta a ausência de dolo com relação a crime de roubo, visto que nenhum dos objetos, absolutamente nada estava em poder do Réu, já que este jamais participou do crime ou almejou algum proveito nesta situação. O fato do mesmo não ter tentado ou mesmo empreendido fuga significa categoricamente que não tinha conhecimento da origem ilícita da res, o que, evidentemente, demonstra a culpa que, segundo PIERANGELI (José Henrique. Manual de direito penal brasileiro, parte especial - arts. 121 a 234. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 621): "se caracteriza por um dever de cuidado objetivo e subjetivo, na recepção culposa o adquirente descumpra tal dever, negligenciando, isto é, nas circunstâncias omite-se das cautelas devidas na verificação da origem da coisa que adquire ou recebe". Urge, ainda, a aplicação da suspensão condicional do processo, já que a pena cominada atente aos requisitos do instituto previsto no artigo 89 da Lei 9099/95. Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. (grifos nossos). Por essas razões, mesmo com o recebimento da denúncia, no que data máxima vênua discordamos, não há que se imputar ao Acusado as condutas previstas no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, por falta de idoneidade na obtenção das provas, o devido respeito ao princípio do in dubio pro reo. IV - Dos Pedidos: Por todo o exposto, considerando-se os fatos aqui narrados, confia o réu em que este respeitável Juiz, culto e íntegro, analisando-se o presente caso, haverá de uma vez, atendidas às formalidades legais, julgue parcialmente procedente a presente ação, requerendo sua desclassificação do crime de Roubo qualificado para sua forma tenta nos termos do art. 180, § 3º do CP., com a aplicação do perdão judicial ou suspensão condicional do processo, em conformidade com o § 5º do artigo 180 do Código Penal e art. 89 da Lei 9099/95, respectivamente. e em caso de não ser esse o entendimento, sendo o caso de condenação, que seja analisando a individualização da pena, requerendo que seja afastada as circunstâncias qualificadoras e majorantes. Considerando ainda as atenuantes legais, nos moldes prevista do artigo 65, I, III e d do Código Penal, com a aplicação da pena mínima, a concessão da justiça gratuita, haja vista o acusado ser pobre na acepção jurídica, e menor de 21 anos de idade, requer ainda a aplicação da detração da pena, e a aplicação do regime inicial aberto. Com direito de apelar em liberdade." Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. CAUAN FELIPE DE SOUZA FERRETTI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque em 07 de janeiro de 2022, (período de calamidade pública pela pandemia de Covid-19), na Estrada Dom João Nery, defronte ao número 190, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, em concurso de

pessoas com, ao menos, mais cinco indivíduos desconhecidos, mediante grave ameaça verbal contra as vítimas Daniel do Carmo Neves e Fabio Fernando Bezerra Alves, subtraiu em proveito comum, diversas caixas de cigarro pertencentes à empresa Souza Cruz. O réu foi preso em flagrante delito e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 126/128), o réu foi citado (fls. 179) e sua Defensora Constituída ofereceu resposta à acusação no termo de audiência. Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas Fabio e Daniel, sendo tomado ainda o depoimento do PM Genesis Ricardo. O réu foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pediu a condenação. A Defesa, por sua vez, sustentou a absolvição. Subsidiariamente pretendeu: a pena mínima, consideradas as atenuantes da confissão e da menoridade penal relativa; eventual desclassificação para outro delito ou a forma tentada; o regime prisional mais favorável; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Co-autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D. e B.O. de fls. 37/41; pelos depoimentos dos PMs que fizeram a prisão em flagrante do acusado, identificado nas imagens das câmeras de segurança da viatura da Souza Cruz, trajando camiseta de cor escura e faixa lateral laranja do clube europeu Roma, qual seja, a mesma vestimenta de quando foi preso (fls. 02 e 19); pelas imagens da câmera de segurança do veículo de entrega (fls. 23/27), nas quais o réu Cauan aparece com a mesma camiseta que foi preso, cf. fls. 32/33 e 35; pelas declarações da vítima Daniel (fls. 17) e Fabio (fls. 18) que fizeram o reconhecimento do acusado (fls. 20); pelas declarações das vítimas em Juízo, quando procedem novamente ao reconhecimento do réu Cauan, identificando-o como sendo um dos ladravazes; pelo teor do depoimento judicial do PM Genesis Ricardo, o qual reitera que o réu aparece nas imagens da câmera de segurança e, quando abordado, confessa o delito, indicando onde está parte da carga roubada; pela apreensão de parte da carga roubada, por indicação do réu, cf. A.E.A. de fls. 16; e pela confissão do réu no A.P.F.D. (fls. 04) e em Juízo, no sentido de que realmente participou do roubo, fazendo a retirada das caixas de cigarro, tendo posteriormente indicado aos milicianos onde estava parte da carga roubada. Segundo narraram os PMs, ficou apurado que o acusado Cauan, previamente acordado e em divisão de tarefas, juntamente com mais cinco sujeitos não identificados, visualizaram um o veículo de entrega de cigarros da Souza Cruz e aguardaram a abertura do baú para proceder ao roubo. Assim que o baú foi aberto, Cauan e os comparsas cercaram a vítima Fabio (ajudante), sendo que mediante simulação do emprego de arma de fogo e ameaças verbais, determinaram que não reagisse. Por conta das ameaças e da superioridade numérica, o motorista do veículo, vítima Daniel, permaneceu na direção do automóvel, sem oferecer qualquer reação. Ato contínuo, Cauan e os comparsas passaram a saquear a carga de cigarros e demais mercadorias, evadindo-se do local. Esclareceram os PMs que após a fuga dos assaltantes, na posse da carga roubada, as vítimas acionaram a Polícia Militar. Via COPOM foram designados a comparecer no local e viram as imagens das câmeras de segurança, nas quais apareciam as características dos autores da infração. Durante o patrulhamento nas imediações, depararam-se com Cauan, o qual trajava a mesma vestimenta identificada nas imagens da câmera de segurança. O réu foi abordado e admitiu espontaneamente que havia tomado parte do roubo de carga de cigarros. Cauan ainda indicou aos PMs onde estava a parte da carga de cigarros que havia saqueado. Foi assim que apreenderam parte dos pacotes de cigarro subtraídos. Quanto aos demais comparsas, se evadiram com o restante da carga e não foram identificados. As vítimas Fabio e Daniel, ao prestarem declarações em Juízo, confirmaram que Cauan participou do roubo, sendo que ao ser abordado pelos PMs, vestia a mesma camiseta com a qual aparecia nas imagens da câmera de segurança. Ele chegou a indicar onde estava parte da carga roubada. Os ofendidos reiteraram também que a abordagem se deu mediante graves ameaças verbais, inclusive com simulação do emprego de arma de fogo, razão pela qual não reagiram. Interrogado em Juízo, Cauan disse que viu os demais

agentes procedendo à abordagem do ajudante e do motorista da viatura da Souza Cruz, tendo participado do roubo, visto que saqueou vários pacotes de cigarro. Posteriormente abordado pelos PMs, confessou sua participação no roubo, indicando

onde havia deixado os pacotes de cigarro que retirou do veículo da Souza Cruz. De todo o exposto, temos que o delito de roubo se consumou, pois os agentes procederam com violência no momento da abordagem, seja fazendo menção de estarem armados, seja empregando a superioridade numérica e graves ameaças verbais para coibir as vítimas de qualquer reação. Assim sendo, incabível a desclassificação pretendida pela Defesa, para os delitos de furto, receptação, etc. O roubo se deu em concurso de agentes, tal qual descrito pelas vítimas e confirmado pelo próprio acusado. O roubo se deu na forma consumada, pois o réu exauriu todos os atos executórios, sendo certo que demais comparsas se evadiram com o restante da carga, que não foi recuperada. Mister se faz, pois, a condenação do acusado por haver concorrido para o cometimento do roubo qualificado pelo concurso de agentes. Passo à dosagem da pena. As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, visto que tomou parte de um roubo de carga, delito que demanda prévio conluio, organização e divisão de tarefas dos integrantes do bando. Fixo-lhe a pena base em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa. Por conta da atenuante da menoridade penal relativa, haja vista que o acusado tinha 20 anos de idade à época, diminuo a pena para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Outrossim, o delito foi cometido em período de calamidade pública, decorrente da Pandemia do Covid-19 (artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP), mas o réu foi confesso (CP, art. 65, III, d), pelo que a agravante fica compensada pela atenuante. Não existem causas de diminuição de pena. Como já dito, o roubo se deu na forma consumada, o que se caracterizou no exato momento do arrebatamento dos bens, mediante o emprego de violência e grave ameaça. Por conta da causa de aumento de pena, articulada na inicial e demonstrada à saciedade pela prova colhida (inc. II, do § 2º, do art. 157, do CP), aplico o aumento de 1/3 (um terço), o que perfaz em definitivo, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. O regime prisional inicial será o semi-aberto (CP, art. 33, § 2º, b). Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CAUAN FELIPE DE SOUZA FERRETTI, RG/SP 65.001.622, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com início no regime semi-aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. O sentenciado acompanhou preso o curso do processo. Não comprovou vínculo com o distrito da culpa ou regular labor. Um dos efeitos da sentença condenatória é justamente a manutenção da custódia daqueles que foram condenados na Justiça. Se colocado em liberdade, o réu se evadirá, frustrando a aplicação da lei penal, tornando a delinquir, seguindo sua índole bem revelada pelo contexto probante. Por óbvio que deve ser mantido na prisão, resguardando-se a ordem pública e garantindo-se o cumprimento das sanções impostas. De rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Denego-lhe, pois, o apelo em liberdade, expedindo-se ofício de recomendação na prisão. O sentenciado sai intimado a fazer o pagamento da pena de multa, ora calculada em R\$ 525,20, no prazo de quinze dias. Encaminhe-se ofício de informações de HC, comunicando o E. TJSP do teor da presente sentença (vide fls. 96/108). Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA